ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
លេខ.១០៣ប្រ.សហវ

ប្រកាស
ស្តីពី
នីតិវិធីនៃការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

- បានឃើញ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការតែងតាំងនិងកែសម្រួលសមាសភាពរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨១៤/០២១ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- បានឃើញ អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញ អនុក្រឹត្យលេខ ៧៥ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញ អនុក្រឹត្យលេខ ៧៦ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញ អនុក្រឹត្យលេខ ១០៦ អនក្រ. បក ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០១ ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង
- យោង តាមតម្រូវការចាំបាច់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh, CAMBODIA.
ទូរស័ព្ទ: (+៨៥៥)២៣ ៨៩០ ៦៦៦
Phone: (+855) 23 890 666

សម្រួច

ជំពូកទី ១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ ១._

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង និងកំណត់ពីនីតិវិធីនៃការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង នៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ ២._

ប្រកាសនេះមានវិសាលភាពអនុវត្ត ចំពោះគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រងដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនពេញចិត្ត ឬមានវិវាទក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង។

ជំពូកទី ២

ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច

ប្រការ ៣._

នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មុនឈានដល់វេទិកាមជ្ឈត្តកម្ម ឬតុលាការមានសមត្ថកិច្ច លើកលែងតែរឿងព្រហ្មទណ្ឌ។

ជំពូកទី ៣

សិទ្ធិ និងភារកិច្ចរបស់នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន

ប្រការ ៤._

នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន មានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម÷

ក. កោះហៅភាគីបណ្តឹង ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន ឬធ្វើការបំភ្លឺ

ខ. កោះប្រជុំរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនៃបណ្តឹងដើម្បីដោះស្រាយឱ្យបានឆាប់រហ័សនិងទាន់ពេលវេលា

គ. ស្នើសុំឱ្យមានអ្នកជំនាញ ចូលរួមក្នុងដំណើរការដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង

ឃ. តាមដានការអនុវត្តលទ្ធផលនៃការផ្សះផ្សាវិវាទ

ង. ចាត់វិធានការតាម ច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធវិស័យធានារ៉ាប់រង ចំពោះគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រងដែលទទួលរង

បណ្តឹងហើយត្រូវបានរកឃើញថាបានធ្វើសកម្មភាពធានារ៉ាប់រង ប្រតិបត្តិការដែលអាចមានឥទ្ធិពលមិនល្អដល់វិស័យធានា-រ៉ាប់រង ឬបានរំលោភបំពានច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធវិស័យធានារ៉ាប់រងជាធរមាន។

ប្រការ ៥._

នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម÷

ក. សម្របសម្រួល និងផ្សះផ្សាវិវាទឱ្យបានឆាប់រហ័ស និងមានលទ្ធផល

ខ. ធ្វើការសិក្សាលើកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងធានារ៉ាប់រងដើម្បីកំណត់ចំណុចវិវាទឬការមិនពេញចិត្ត

គ. រក្សាអព្យាក្រឹត្យភាពរវាងគូភាគីនៃបណ្តឹងដើម្បីទទួលបានភាពយុត្តិធម៌

ឃ. បង្កភាពងាយស្រួលដល់ភាគីបណ្តឹង ក្នុងការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឈរលើមូលដ្ឋានតម្លាភាព

ង. លើកទឹកចិត្ត និងជំរុញភាគីបណ្តឹងឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងសះជាឬការបំភ្លឺដែលអាចទទួលយកបាន

ច. រក្សាការសម្ងាត់ចំពោះព័ត៌មាន និងឯកសារភស្តុតាងផ្សេងៗដែលទទួលបានពីភាគីបណ្តឹង

ឆ. អនុវត្តតួនាទី និងភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។

ជំពូកទី ៤
ប្រភេទបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង

ប្រការ ៦._

បណ្តឹងធានារ៉ាប់រង មានពីរប្រភេទដូចខាងក្រោម÷

១. បណ្តឹងមិនពេញចិត្តសកម្មភាពធានារ៉ាប់រង សំដៅដល់បណ្តឹងដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពធានារ៉ាប់រង ហើយតម្រូវឱ្យមានការបំភ្លឺ និងកែលម្អសកម្មភាពធានារ៉ាប់រងទាំងនោះ។

២. បណ្តឹងវិវាទធានារ៉ាប់រង សំដៅដល់បណ្តឹងដែលទាមទារឱ្យមានការផ្សះផ្សាវិវាទរវាងគូភាគីជម្លោះណាមួយ ឬភាគីជម្លោះទាំងសងខាងដែលកំពុងមានវិវាទ។

ជំពូកទី ៥
នីតិវិធីនៃការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង

ផ្នែកទី១
នីតិវិធីនៃការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងមិនពេញចិត្តសកម្មភាពធានារ៉ាប់រង

ប្រការ ៧._

បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនពេញចិត្តសកម្មភាពធានារ៉ាប់រងណាមួយ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានសិទ្ធិធ្វើបណ្តឹងមិនពេញចិត្តសកម្មភាពធានារ៉ាប់រងទៅគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រងដើម្បីបំភ្លឺ និងកែលម្អសកម្មភាពធានារ៉ាប់រងទាំងនោះ ឬមកនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយបណ្តឹង។

ប្រការ ៨._

អ្នកធ្វើបណ្តឹងមិនពេញចិត្តសកម្មភាពធានារ៉ាប់រងត្រូវបំពេញពាក្យបណ្តឹងតាមទម្រង់ ដែលកំណត់ដោយនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន។

ប្រការ ៩._

នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ត្រូវចាត់តាំងមន្ត្រីទទួលពាក្យបណ្តឹង និងដោះស្រាយបណ្តឹង ដើម្បីពិនិត្យ និងដោះស្រាយលើបណ្តឹង តាមពេលវេលាធ្វើការរបស់មន្ត្រីរាជការ ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ ១០._

នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ត្រូវបញ្ជូនបណ្តឹងនោះ ទៅគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រងដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង។

ប្រការ ១១._

គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រងត្រូវឆ្លើយតបដោយការបំភ្លឺ ឬការកែលម្អក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ០៣ (បី) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃ បានទទួលដីកាបញ្ជូនពាក្យបណ្តឹងពីនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន។

ប្រការ ១២._

នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ត្រូវផ្តល់ការបំភ្លឺជូនអ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ០៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យបណ្តឹង។

ប្រការ ១៣._

ចំពោះបណ្តឹងមិនពេញចិត្តសកម្មភាពធានារ៉ាប់រង បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទទទួលបានលិខិតឆ្លើយតបពីគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន អាចផ្តល់ការបំភ្លឺជាលិខិតលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬផ្ទាល់មាត់ដល់អ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹងតាមរយៈមធ្យោបាយណាមួយដូចខាងក្រោម÷

ក. ទូរស័ព្ទ

ខ. បណ្តាញសង្គម

គ. សារអេឡិកត្រូនិក

ឃ. បញ្ជូនលិខិត។

ប្រការ ១៤._

នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ត្រូវរក្សាទុកពាក្យបណ្តឹងមិនពេញចិត្តសកម្មភាពធានារ៉ាប់រង លិខិតឆ្លើយតបរបស់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង លិខិតបំភ្លឺជល់អ្នកជាក់ពាក្យបណ្តឹង លិខិតណែនាំ និងឯកសារផ្សេងទៀត ដើម្បីតម្កល់ទុកជាសំណុំរឿង។

ប្រការ ១៥._

ដំណើរការបណ្តឹងមិនពេញចិត្តសកម្មភាពធានារ៉ាប់រងអាចផ្អាកទៅបាន តាមសំណើរបស់អ្នកធ្វើបណ្តឹងដោយជូនដំណឹងមកនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន។

ផ្នែកទី ២

នីតិវិធីនៃការទទួល និងផ្សះផ្សាបណ្តឹងវិវាទធានារ៉ាប់រង

ប្រការ ១៦._

បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានវិវាទធានារ៉ាប់រងជាមួយគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង មានសិទ្ធិធ្វើបណ្តឹងវិវាទធានារ៉ាប់រងទៅគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រងដើម្បីដោះស្រាយ ឬមកនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ដើម្បីផ្សះផ្សាឱ្យសះជា។

ប្រការ ១៧._

អ្នកធ្វើបណ្តឹងត្រូវបំពេញពាក្យបណ្តឹងតាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន។

ប្រការ ១៨._

នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ត្រូវចាត់តាំងមន្ត្រីទទួលពាក្យបណ្តឹងវិវាទធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ ១៩._

អ្នករងការប៉ះពាល់ត្រូវឆ្លើយតបដោយការបំភ្លឺ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ០៥ (ប្រាំ)ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានដីកាបញ្ជូនពាក្យបណ្តឹងពីនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន។

ប្រការ ២០._

ដើមបណ្តឹងត្រូវចាត់ទុកថាយល់ព្រមតាមការបំភ្លឺ ក្នុងករណីដែលដើមបណ្តឹងមិនបានឆ្លើយតបលើការបំភ្លឺរបស់អ្នករងការប្តឹង ក្នុងរយៈពេល ០៥ (ប្រាំ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃបានទទួលការបំភ្លឺរបស់អ្នករងការប្តឹងតាមរយៈដីកាបញ្ជូនរបស់នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន តាមមធ្យោបាយណាមួយដូចខាងក្រោម÷

ក. ទូរស័ព្ទ

ខ. បណ្តាញសង្គម

គ. សារអេឡិកត្រូនិក

ឃ. បញ្ជូនលិខិត។

ប្រការ ២១._

នៅក្នុងនីតិវិធីនៃដំណើរការបណ្តឹងវិវាទធានារ៉ាប់រង នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ត្រូវចាប់ផ្តើមធ្វើលិខិតកោះហៅសាកសួរព័ត៌មាន ទៅភាគីទាំងអស់ ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យបណ្តឹង តាមរយៈលិខិតជូនផ្ទាល់ដៃ ដែលមានចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ថាបានទទួល ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មាន មុននឹងធ្វើការផ្សះផ្សាវិវាទ។

ការសាកសួរព័ត៌មាននេះ ត្រូវធ្វើឡើងមួយភាគីម្តងៗ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គ្រប់ពេលសាកសួរព័ត៌មាន នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុព័ត៌មានទុកជាឯកសារ ដែលត្រូវមានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដោយមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្សះផ្សាវិវាទនៃនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន និងភាគីដែលផ្តល់ព័ត៌មានផង។

ប្រការ ២២._

រាល់ការសាកសួរព័ត៌មាន និងការប្រជុំផ្សះផ្សាវិវាទ នៅក្នុងដំណើរការបណ្តឹង ត្រូវធ្វើឡើងនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ប្រការ ២៣._

បើអ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹង ឬតំណាង មិនព្រមចូលផ្តល់ព័ត៌មាន ឬចូលប្រជុំផ្សះផ្សាវិវាទតាមការកំណត់របស់នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ចំនួនពីរដងជាប់ៗគ្នា ដោយគ្មានមូលហេតុសមស្របទេនោះ ពាក្យបណ្តឹងនឹងត្រូវទុកជាមោឃៈ។

ប្រការ ២៤._

អ្នកធ្វើបណ្តឹងអាចផ្អាក ឬដកបណ្តឹងបានដោយបំពេញពាក្យស្នើសុំផ្អាក ឬដកបណ្តឹងវិវាទធានារ៉ាប់រង តាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន។

ប្រការ ២៥._

ដំណើរការបណ្តឹងវិវាទធានារ៉ាប់រងអាចផ្អាក ឬពន្យារទៅបាន តាមសំណើរបស់អ្នករងការប្តឹង លុះត្រាតែអ្នករងការប្តឹងផ្តល់ហេតុផលសមស្រប និងមានការឯកភាពពីនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន។

ប្រការ ២៦._

ភាគីវិវាទមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម÷

ក. រៀបរាប់អង្គហេតុ និងដាក់បន្ថែមឯកសារសំខាន់នានា

ខ. លើកសំណូមពរ និងយោបល់ផ្សេងៗក្នុងដំណើរការបណ្តឹង។

ប្រការ ២៧._

ភាគីវិវាទមានកាតព្វកិច្ចដូចខាងក្រោម÷

ក. ចូលរួមតាមនីតិវិធីដំណើរការបណ្តឹង ស្របតាមការកោះហៅរបស់នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ សីលធម៌ និងអាកប្បកិរិយាសមរម្យ

ខ. សហការពេញលេញជាមួយនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ក្នុងដំណើរការនៃនីតិវិធីផ្សះផ្សាវិវាទ

គ. អនុវត្តន៍នូវខ្លឹមសារ និងលក្ខខណ្ឌនានាដែលមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ។

ប្រការ ២៨._

បណ្តឹងវិវាទធានារ៉ាប់រងត្រូវបញ្ចប់ ក្នុងករណីដូចខាងក្រោម÷

ក. អ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹងបានដកពាក្យបណ្តឹង

ខ. ភាគីវិវាទព្រមព្រៀងគ្នាដកខ្លួនចេញពីការផ្សះផ្សាវិវាទ

គ. ភាគីវិវាទសះជាគ្នា

ឃ. ដើមបណ្តឹងមិនបានឆ្លើយតប តាមការកំណត់របស់នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធនដែលមានចែងក្នុងប្រការ ២១។

ប្រការ ២៩._

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការផ្សះផ្សាវិវាទរួច នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន ត្រូវផ្តល់កំណត់ហេតុអំពីលទ្ធផលនៃការផ្សះផ្សាវិវាទ ជូនភាគីពាក់ព័ន្ធម្នាក់មួយច្បាប់ ដែលមានធាតុសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម÷

ក. មូលហេតុនៃវិវាទ

ខ. ការបកស្រាយ និងការផ្តល់ភស្តុតាង របស់ភាគីវិវាទ

គ. ការទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ឃ. លទ្ធផលនៃការផ្សះផ្សាវិវាទ។

ប្រការ ៣០._

នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធនត្រូវរក្សាទុកកំណត់ហេតុសាកសួរព័ត៌មាន និងកំណត់ហេតុអំពីលទ្ធផលនៃការផ្សះផ្សាវិវាទ ដែលមានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ដោយអ្នកផ្សះផ្សាវិវាទ និងភាគីវិវាទ។

ប្រការ ៣១._

នាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធនត្រូវបញ្ចប់នីតិវិធីដំណើរការបណ្តឹង ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣០ (សាមសិប) ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យបណ្តឹង។ ក្នុងករណីដែលភាគីវិវាទមិនសុំជា ភាគីវិវាទអាចជ្រើសរើសនីតិវិធីបន្ត ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៩២ នៃច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ជំពូកទី៦
កាតព្វកិច្ច និងនីតិវិធីនៃការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
ផ្នែកទី១
កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

ប្រការ ៣២._

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវបង្កើតយន្តការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង របស់អតិថិជនធានារ៉ាប់រង ឬ សាធារណជន និងត្រូវរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំអំពីយន្តការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង ដោយមានការ សម្រេចពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងត្រូវជូនដំណឹងមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រការ ៣៣._

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងត្រូវពន្យល់អ្នកមានបំណងទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឱ្យបានច្បាស់លាស់ នៅរាល់ពេលលក់ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង អំពីយន្តការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ ៣៤._

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំឆមាស អំពីលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង មក

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យបានមុនថ្ងៃទី១៥ នៃខែបន្ទាប់។

ផ្នែកទី២
នីតិវិធីនៃការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

ប្រការ ៣៥._

ក្រុមហ៊ុនត្រូវដោះស្រាយ ឬផ្តល់ការបំភ្លឺជូនអ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ០៥ (ប្រាំ)ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យបណ្តឹង។ ក្រុមហ៊ុនអាចស្នើសុំពេលវេលាបន្ថែម ក្នុងករណីមានហេតុផលសមស្រប និងមានការឯកភាពពីនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន។

ជំពូកទី ៧
ពិន័យអន្តរការណ៍

ប្រការ ៣៦._

ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួនទឹកប្រាក់ ចំនួន ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល ចំពោះគ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រងណា ដែលអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រការ ១១ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ ៣៧._

ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួនទឹកប្រាក់ ចំនួន ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណា ដែលអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រការ ១៩ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ ៣៨._

ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួនទឹកប្រាក់ ចំនួន ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណា ដែលអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រការ ២៧ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ ៣៩._

ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួនទឹកប្រាក់ ចំនួន ៤ ០០០ ០០០ (បួនលាន) រៀល ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណា ដែលអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រការ ៣២ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ ៤០._

ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួនទឹកប្រាក់ ចំនួន ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណា

ដែលអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រការ ៣៤ នៃប្រកាសនេះ។ ក្នុងករណីមិនរាងចាល ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ ៤១._

ត្រូវទទួលពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួនទឹកប្រាក់ ចំនួន ២ ០០០ ០០០ (ពីរលាន) រៀល ចំពោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាដែលអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រការ ៣៥ នៃប្រកាសនេះ។ ក្នុងករណីមិនរាងចាល ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ប្រការ ៤២._

ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមិនរាងចាលចំពោះពិនិយអន្តរការណ៍នៃប្រការ ៣៦ ប្រការ ៣៧ ប្រការ ៣៨ ប្រការ ៣៩ ប្រការ ៤០ និងប្រការ ៤១ ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យដូចមានចែងក្នុងជំពូកទី ១០ មាត្រា ៩៥ នៃ ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រង។

ជំពូកទី ៨
អន្តរប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ ៤៣._

ក្នុងរយៈពេល ០៦ (ប្រាំមួយ) ខែ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទអនុវត្តប្រកាសនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងឡាយដែលបាន និងកំពុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបង្កើតយន្តការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង របស់អតិថិជនធានារ៉ាប់រង ឬសាធារណជន និងត្រូវរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំអំពីយន្តការទទួល និងដោះស្រាយបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៣២ នៃប្រកាសនេះ។

ជំពូកទី ៩
អវសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ ៤៤._

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ ៤៥._

នាយកខុទ្ទកាល័យ អគ្គលេខាធិការ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន អគ្គនាយក

នៃគ្រប់អគ្គនាយកដ្ឋាន អគ្គាធិការនៃអគ្គាធិការដ្ឋាន ប្រធានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្រោមឱវាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្រប់គ្រឹះស្ថានធានារ៉ាប់រង ត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះ តាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅ។

ថ្ងៃសុក្រ ១១ កើត ខែ មិគសិរ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
ធ្វើនៅ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន

ចម្លងជូន៖

- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេច/ឯកឧត្តម/លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- គ្រប់ក្រសួង/ស្ថាប័ន
- សាលារាជធានី ខេត្ត
- ដូចប្រការ ៤៥
- រាជកិច្ច
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ពាក្យបណ្តឹងធានារ៉ាប់រង

☐ **ពាក្យបណ្តឹងវិវាទធានារ៉ាប់រង**
☐ **ពាក្យបណ្តឹងមិនពេញចិត្តសេវាកម្មធានារ៉ាប់រង**

អ្នកធ្វើបណ្តឹង÷

(រូបវន្តបុគ្គល) ឈ្មោះ.....ភេទ.....ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត.....ទីលំនៅ
បច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ.....ផ្លូវ.....ភូមិ.....សង្កាត់.....ខណ្ឌ.....ខេត្ត/រាជធានី
.....លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង.....អ៊ីម៉ែល.....
បណ្តាញសង្គម (Facebook Messenger)..... ។

ឬ (នីតិបុគ្គល) ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន.....កម្មវត្ថុអាជីវកម្ម.....
អាសយដ្ឋាន.....លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង.....
អ៊ីម៉ែល.....បណ្តាញសង្គម (Facebook Messenger)..... ។

ភាគីរងការប្តឹង÷ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង..... ។

សូមគោរពជូន
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន

កម្មវត្ថុ÷ ..... ។
អង្គហេតុ (ដើមហេតុ)÷.....
.....
.....
..... ។
ការទាមទារ÷ .....
.....
.....
.....
.....
..... ។

ភស្តុតាង÷ .....

.....

.....។

ខ្ញុំបាទ ឬនាងខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ជូនជាឱឡារិកថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ រួមទាំងឯកសារភ្ជាប់ជាមួយ គឺពិតជាត្រឹមត្រូវ និងបានបំពេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួន ហើយពិតជាមិនមានហេតុការណ៍ណាផ្សេង ឬផ្ទុយពីសេចក្តីរាយការណ៍ដូចដែលបានបញ្ជាក់ជូនអាជ្ញាធរដើម្បីជ្រាបនោះឡើយ។ ប្រសិនបើមានព័ត៌មានមិនពិត ខ្ញុំបាទ ឬនាងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ពស.

ធ្វើនៅ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

ហត្ថលេខា ឬស្លាមេដៃ

អ្នកធ្វើបណ្តឹង ឬតំណាង

ឈ្មោះ.....

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង.....

ឯកសារភ្ជាប់÷

- អត្តសញ្ញាណបណ្ណថតចម្លង (១ ច្បាប់)
- អាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មថតចម្លង (១ ច្បាប់)
- កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងថតចម្លង (១ ច្បាប់)
- វត្ថុតាង
- លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិធ្វើបណ្តឹង
- ឯកសារគាំទ្រផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ពាក្យស្នើសុំដាក ឬដកពាក្យបណ្តឹងឆានារ៉ាប់រង

អ្នកធ្វើបណ្តឹង÷

(រូបវន្តបុគ្គល) ឈ្មោះ.....ភេទ.....ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត.....ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ.....ផ្លូវ.....ភូមិ.....សង្កាត់.....ខណ្ឌ.....ខេត្ត/រាជធានី.....លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង.....អ៊ីម៉ែល.....
បណ្តាញសង្គម (Facebook Messenger).....។

ឬ (នីតិបុគ្គល) ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន.....កម្មវត្ថុអាជីវកម្ម.....
អាសយដ្ឋាន.....លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង.....
អ៊ីម៉ែល.....បណ្តាញសង្គម (Facebook Messenger).....។

ពាក្យបណ្តឹង÷ លេខ.....ចុះថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....ប្រភេទ.....។

សូមគោរពជូន
លោកប្រធាននាយកដ្ឋានឆានារ៉ាប់រង និងសោធន

កម្មវត្ថុ÷ .....។
មូលហេតុ÷ .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....។

ខ្ញុំបាទ ឬនាងខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ជូនជាឱឡារិកថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ រួមទាំងឯកសារភ្ជាប់ជាមួយ គឺពិតជាត្រឹមត្រូវ និងបានបំពេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយផ្អែកលើចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួន ហើយពិតជាមិនមានហេតុការណ៍ណាផ្សេង ឬផ្ទុយពីសេចក្តីរាយការណ៍ដូចដែលបានបញ្ជាក់ជូនអាជ្ញាធរដើម្បីជ្រាបនោះឡើយ។ ប្រសិនបើមានព័ត៌មានមិនពិត ខ្ញុំបាទ ឬនាងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ពស.

ធ្វើនៅ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

ហត្ថលេខា ឬស្នាមមេដៃ

អ្នកធ្វើបណ្តឹង ឬតំណាង

ឈ្មោះ.....

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង.....

ឯកសារភ្ជាប់៖

- ពាក្យបណ្តឹងថតចម្លង (១ ច្បាប់)
- ឯកសារគាំទ្រផ្សេងៗ (ប្រសិនបើមាន)